

1500537-29.2020.8.26.0257

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos de Jesus Gomes

Comarca: Ipuã

Foro: Foro de Ipuã

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... consigo a droga para o fim de tráfico. No tocante à autoria, as circunstâncias inicialmente constantes dos autos não foram confirmadas a ponto de trazer prova segura para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O acusado negou que os entorpecentes apreendidos em seu poder eram destinados à venda, confessando que é usuário de droga [depoimentos gravados e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipuã

Foro de Ipuã

Vara Única

R. Carlos Fernandes, 320, ., Centro - CEP 14610-000, Fone: (16) 3832-3301, Ipuã-SP

- E-mail: ipua@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital n°:

1500537-29.2020.8.26.0257

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MASLEY RAYAN MOURA ALENCAR

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

02/02/2022

Aos 02 de fevereiro de 2022, às 14:00 horas na sala de audiências da Vara Única do Foro de Ipuã, Comarca de Ipuã, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito DR. MARCOS DE JESUS GOMES, comigo Assistente Judiciário ao final nomeado, foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Ilustre Representante do Ministério Público, DR. ANDRÉ DONIZETI ZANUTIM, do(a) acusado(a) Masley Rayan Moura Alencar (já qualificado), acompanhado(a) de seu(ua) Defensor(a), Dr(a). Victor de Oliveira (OAB/SP n.º 389.786). INICIADOS OS TRABALHOS, pelo MM. Juiz foi dito que a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, com a participação das partes supramencionadas, tudo na forma dos Comunicados n.º 284/2020 e 317/2020. O arquivo da gravação ficará disponível no SAJ, vinculado a este termo de audiência, sendo disponibilizado para as partes imediatamente após a realização da audiência. Antes de iniciada a inquirição das testemunhas, pelo MM. Juiz foi perguntado às partes se elas concordavam que, a despeito da ordem de

arguição disposta no art. 212 do CPP, as partes não se opõem que o MM. Juiz, destinatário da prova, inicie a arguição. Pelas partes foi dito que não se opunham, conforme consta da mídia. Pela ordem, através do sistema audiovisual (CPP, art. 405, §1º), e adotando-se o rito ordinário, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, Ronaldo Teodolino Gonçalves, Oscar Gomes da Silva e Devair Macedo, já qualificada(s). Após, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela defesa, Larice Rodrigues Moura, já qualificada(s), que foi contraditada pelo representante do Ministério Público por ser mãe do acusado, o que foi deferido pelo MM. Juiz, tendo ela sido ouvida como informante. Por fim, o(a) acusado(a) foi interrogado(a). Encerrada a instrução, pelo MM. Juiz foi dito: "dou a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), nos termos do art. 57 da Lei nº 11.343/06", o que foi feito pelo sistema audiovisual, primeiro o Ministério Público e, posteriormente, o advogado de defesa. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida sentença nos seguintes termos: "MASLEY RAYAN MOURA ALENCAR, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Relatado o inquérito policial, o acusado foi citado, apresentou resposta à acusação. Na audiência de instrução, através do sistema audiovisual (CPP, art.405, §1º), foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa e o acusado foi interrogado [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência]. Encerrada a instrução, o Ministério Público pleiteou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. No mesmo sentido foram as alegações da defesa. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. No mérito, após o encerramento da instrução processual, deve ser operada a desclassificação da conduta imputada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28 do mesmo diploma legal. Embora o laudo de constatação e o laudo de exame químico toxicológico haja atestado que são entorpecentes as substâncias apreendidas, e não obstante a cognição preliminar que motivou a conversão do flagrante em prisão preventiva, durante a instrução processual revelou pelas provas produzidas que não há elementos suficientes que comprovem que o réu trazia consigo a droga para o fim de tráfico. No tocante à autoria, as circunstâncias inicialmente constantes dos autos não foram confirmadas a ponto de trazer prova segura para a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O acusado negou que os entorpecentes apreendidos em seu poder eram destinados à venda, confessando que é usuário de droga [depoimentos gravados e disponíveis anexos ao termo de audiência]. Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram a apreensão da droga em poder do acusado, todavia, sem nenhum elemento que pudesse indicar que seria destinada ao comércio ilícito, sobretudo pela inexpressiva quantidade de droga apreendida. Não há provas seguras para a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não ficou clara a existência de denúncias específicas quanto ao tráfico supostamente desempenhado pelo réu. Diante da ausência de outros elementos capazes de imputar ao réu a prática do delito, impõe-se a desclassificação para o delito previsto no art. 28, do mesmo diploma legal, sobretudo porque comprovou que se encontra trabalhando formalmente, conforme documentos acostados às fls. 144-146. Ante o exposto, OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, consequentemente, CONDENO MASLEY RAYAN MOURA ALENCAR, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, nos termos do art. 28, I, da Lei nº 11.343/06. Considerando que o acusado já foi devidamente advertido na audiência de instrução e julgamento em seu interrogatório dos efeitos oriundos do uso de entorpecente (Lei 11.343/06, art. 28, I), desde logo declaro cumprida e extinta pena. Face à preclusão lógica e a falta de interesse recursal, já que a sentença atendeu o pleito das partes, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença. Em seguida, efetuem-se as comunicações de praxe. Arbitro os honorários advocatícios do(a) defensor(a) dativo(a) nomeado(a), em 100%, cód. 301 da Tabela DPE/OABSP, consignando que não será objeto de impressão e encarte nestes autos, devendo o interessado proceder à consulta processual e visualização do documento para impressão, acessando o site:

www.tjsp.jus.br. Após, ciência ao Ministério Público e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Custas na forma da lei. P.I.C." Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, as partes dispensam a transcrição dos depoimentos, nos termos do art. 405, §2º do Código de Processo Penal, sendo os termos supramencionados e a respectiva mídia digital estão disponíveis pelo link e/ou termo. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz(a): assinado digitalmente

CERTIDÃO: nos termos do art. 25, da Resolução n.º 185/2013 - CNJ, certifico e dou fé que o as partes se comprometeram a acessar o presente termo de audiência, conforme gravação, e se deram por intimadas de seu inteiro teor, motivo pelo qual o MM. Juiz dispensou a colheita de suas assinaturas físicas neste termo digital. Eu, Raphael Jorge Moraes Zago, Assistente Judiciário, digitei e assinei digitalmente.